

Nr. 318 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Förderung der Eheschließungen. [20. März 1934]¹⁾

R 43 II/537, Bl. 187–191 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Zu Artikel I

Im § 1 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes über Förderung der Eheschließungen vom 1. Juni 1933²⁾ ist als Voraussetzung für die Gewährung des Ehestandsdarlehens vorgeschrieben,

„daß die künftige Ehefrau sich verpflichtet, eine Tätigkeit als Arbeitnehmerin solange nicht wieder aufzunehmen, als der künftige Ehemann Einkünfte im Sinn des Einkommensteuergesetzes von mehr als 125 Reichsmark monatlich bezieht und das Ehestandsdarlehen nicht restlos getilgt ist“.

[...]

Die Praxis lehrt, daß die Einkommensteuerhöchstgrenze von 125 Reichsmark monatlich nicht mit dem Sinn des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit in Einklang steht. Es kommt oft vor, daß die Antragstellerin nur *vorübergehend* aus dem Arbeitnehmerstand ausscheidet, und zwar einzig und allein zu dem Zweck, die Voraussetzung für die Gewährung eines Ehestandsdarlehens zu schaffen. Sie weiß schon bei der Einbringung des Antrags auf Gewährung des Ehestandsdarlehens, daß das Einkommen ihres künftigen Ehemannes 125 Reichsmark monatlich nicht übersteigt oder bald nicht mehr übersteigen wird, und daß sie dann in ihre alte Stellung zurückkehren oder eine neue Stellung annehmen kann, ohne dadurch gegen die Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Eheschließungen zu verstoßen. Diesem Zustand soll durch Artikel I des vorliegenden Entwurfs ein Ende bereitet werden. Die Einkommenshöchstgrenze von 125 Reichsmark monatlich wird beseitigt. Die Ehefrau soll in der Zeit, in der das Ehestandsdarlehen nicht restlos getilgt ist, erst dann in eine Stellung zurückkehren oder eine neue Stellung annehmen dürfen, wenn der Ehemann als hilfsbedürftig im Sinn der Vorschriften über die Gewährung von Arbeitslosenunterstützung betrachtet wird. Diese Einschränkung ist bedingt durch den Sinn des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit. Sie bedeutet eine Erhöhung der Gewähr dafür, daß im Einzelfall der Zweck des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit gewahrt wird.

Zu Artikel II

Die Nachfrage nach Ehestandsdarlehen übersteigt alle Erwartung.

Die Zahl der gewährten Ehestandsdarlehen betrug:

im August 1933	8 346
im September 1933	24 374
im Oktober 1933	36 835
im November 1933	39 903

¹⁾ Unter diesem Datum vom RFM mit dem Gesetzentwurf an den StSRkei als Kabinettsvorlage übersandt. Zur Behandlung im Kabinett s. Dok. Nr. 323, P. 11.

²⁾ Abschnitt V des „Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit“ vom 1. 6. 33 (RGBl. I, S. 323, 326; vgl. auch Anm. 8 zu Dok. Nr. 149).

im Dezember 1933	40 981
im Januar 1934	34 259
im Februar 1934	9 787
insgesamt	194 485

Die Durchschnittshöhe eines Ehestandsdarlehens betrug:

im August 1933	730 RM
im September 1933	730 RM
im Oktober 1933	670 RM
im November 1933	600 RM
im Dezember 1933	570 RM
im Januar 1934	570 RM
im Februar 1934	560 RM

Die Senkung der Durchschnittshöhe hat herbeigeführt werden müssen, um der Zahl der gestellten Anträge genügen zu können. Trotz dieser Senkung der Durchschnittshöhe übersteigt die Summe der gewährten Ehestandsdarlehen noch immer das Aufkommen an Ehestandshilfe³⁾, das zur Gewährung von Ehestandsdarlehen zur Verfügung steht. Die Summe der bis Ende Februar 1934 gewährten Ehestandsdarlehen ist 120,5 Millionen RM.

Um das Mißverhältnis zwischen Nachfrage nach Ehestandsdarlehen und Aufkommen an Ehestandshilfe zu vermindern, ist bereits durch Runderlaß vom 6. Oktober 1933 bestimmt worden, daß ein Darlehen im Betrag von mehr als 800 RM nur in Ausnahmefällen gewährt werden darf.

Im *Dezember* wurden 40 981 Ehestandsdarlehen gewährt. Die finanzpolitische Hoffnung auf eine weitgehende Senkung der Nachfrage im Januar erfüllte sich nicht; denn im Januar wurden noch immer 34 259 Darlehen gewährt.

Als auch im *Februar* die Nachfrage nicht nachließ, blieb mit Rücksicht auf das nahende Ende des Rechnungsjahrs nichts weiter übrig, als zu verfügen, daß die Hinausgabe von Bewilligungsbescheiden bis zum Ende des Rechnungsjahrs (31. März 1934) auszusetzen ist. In der Bearbeitung der Anträge ist dadurch eine Stockung nicht eingetreten. *Es werden im April wahrscheinlich 50 000 Bewilligungsbescheide zu versenden sein.*

Auf der einen Seite übersteigt die Nachfrage nach Ehestandsdarlehen alle Erwartung, und auf der anderen Seite bleibt das Aufkommen an *Ehestandshilfe* unter dem geschätzten Aufkommensbetrag zurück. Dieses Weniger an Ehestandshilfe ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß die Zahl der von der Ehestandshilfe befreiten Personen bei der Aufkommensschätzung mangels hinreichender Unterlagen nicht genügend hatte berücksichtigt werden können. Dem wird durch Abschnitt II des vorliegenden Entwurfs entsprochen. Danach verbleiben vom Aufkommen an Ehestandshilfe im Rechnungsjahr 1933 nur 12 Millionen Reichsmark und ab dem Rechnungsjahr 1934 nur je 15

³⁾ Die Aufbringung der Mittel zur Gewährung von Ehestandsdarlehen erfolgte gemäß Abschnitt V des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit (Anm. 2) durch Erhebung einer „Ehestandshilfe“ von allen ledigen Lohn- und Gehaltsempfängern mit einem Arbeitslohn von mehr als 75 RM sowie von allen ledigen Einkommensteuerveranlagten, und zwar in Höhe von 2–5% des Bruttoarbeitslohnes bzw. des Reineinkommens der Veranlagten. In seinen „Erläuterungen zum Gesetz über Förderung der Eheschließungen“, veröffentlicht im RAnz. vom 31. 3. 34, erklärte der RFM u. a.: „Das Aufkommen an Ehestandshilfe wird jährlich rund 150 Millionen Reichsmark betragen. Davon verbleiben 15 Millionen Reichsmark dem Reichshaushalt als Ersatz für die bisherige Ledigensteuer [Anm. 5], und 135 Millionen Reichsmark stehen zur Gewährung von Ehestandsdarlehen zur Verfügung.“

Millionen Reichsmark dem *allgemeinen Haushalt*⁴⁾). Im Gesetz über Förderung der Eheschließungen vom 1. Juni 1933 waren größere Beträge für allgemeine Haushaltszwecke vorgesehen. Die durch Abschnitt II des vorliegenden Entwurfs festgesetzten 12 Millionen und je 15 Millionen Reichsmark jährlich entsprechen dem bis zum 1. Juli 1933 vorhanden gewesenen 10%igen Ledigenzuschlag⁵⁾), der seit Einführung der Ehestandshilfe weggefallen ist bzw. in die Ehestandshilfe eingeschlossen worden ist.

Bei der Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß die Ausgabe der Ehestandsdarlehen sich auch in der Beseitigung von Steuerrückständen und in der Pünktlichkeit der Steuerzahlungen durch die Möbelerzeuger usw. auswirkt. Die Möbelerzeuger bezahlen ihre rückständigen Steuern zum Teil in Ehestandsdarlehensscheinen. Würde ihr Geschäft durch Ehestandsdarlehensscheine nicht belebt worden sein, so würden sie die rückständigen Steuern in der Regel nicht bezahlen können, das Finanzamt würde in vielen Fällen die rückständige Steuer erlassen müssen. Aus den Berichten der Landesfinanzämter ergibt sich, daß im Rechnungsjahr 1933 rund 15 Millionen Reichsmark an rückständigen und an laufenden Steuern mehr eingegangen sein werden, als ohne das Vorhandensein von Ehestandsdarlehensscheinen eingegangen sein würden.

4) Nach Abschnitt II des Entwurfs sollte § 21 Abs. 2 des Gesetzes über Förderung der Eheschließungen (Abschnitt V des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit, s. oben Anm. 2) folgende Fassung erhalten: „Soweit das Aufkommen an Ehestandshilfe im Rechnungsjahr 1933 12 Millionen Reichsmark [im Gesetz bisher: 40 Mio RM], in den folgenden Rechnungsjahren je 15 Millionen [im Gesetz bisher: 60 Mio RM] übersteigt, bildet es ein Sondervermögen des Reichs, das vom Reichsminister der Finanzen verwaltet wird.“

5) Der Zuschlag war auf Grund §§ 13–18 der NotVO des RPräs. zur „Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände“ vom 26. 7. 30 (RGBl. I, S. 311) erhoben worden, und zwar (u. a.) bei Lohn- und Gehaltsempfängern, wenn ihr Arbeitslohn monatlich mehr als 220 RM betrug.

Zitierhinweis

Nr. 318 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Förderung der Eheschließungen. [20. März 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d318>